

0003090-65.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... entre o réu e terceiros para a prática do tráfico de drogas.

A prova decorrente da narrativa policial, embora consistente e segura, não foi capaz de demonstrar que o réu Marcos atuava com outrem de forma estável e com vínculo permanente, embora evidenciada a divisão de tarefas entre agentes, além de sua participação no tráfico de drogas.

Com efeito, embora os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 26 de agosto de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

0003090-65.2022.8.26.0286 - Controle nº 2021/000531

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCOS URIEL DE JESUS 71762019

Vistos.

MARCOS URIEL DE JESUS (vulgo "Uriel"), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/06, pois segundo dos autos consta, agindo em concurso, previamente ajustado e por meio de associação criminosa com PATRICK ORLANDO DE JESUS SUMAN, processado em autos desmembrados, tinha em depósito, para fins de tráfico, 15 (quinze) porções de "haxixe", pesando aproximadamente 22g, 02 (duas) plantas da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 15,6g; 925 (novecentos e vinte e cinco) porções da droga cocaína, pesando aproximadamente 561g; 03 (três) porções de "MDMA", popularmente conhecido por "ecstasy", com peso aproximado de 2,63g; e 01 (uma) porção de cloreto de etila, popularmente conhecido como "lança-perfume", pesando aproximadamente

275ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o envolvimento de menor de idade.

Consta também que, MARCOS URIEL DE JESUS, qualificado nos autos, desde data incerta do presente ano, até o dia 14 de maio de 2021, nos locais acima indicados, se associou com PATRICK ORLANDO DE JESUS SUMAN, processado em autos desmembrados, com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas, com o envolvimento de menor de idade.

O réu Marcos foi notificado por edital às fls. 254, sendo sua defesa prévia apresentada às fls. 256/277, oportunidade em que foram arroladas uma testemunha exclusiva e uma testemunha em comum com a defesa do corréu Patrick.

A denúncia foi recebida em 24/11/2021 (fls. 302/304), sendo o acusado Marcos citado por edital, às fls. 369.

Posteriormente, o réu Marcos constituiu advogado, permanecendo foragido.

Durante a instrução probatória foram inquiridas três testemunhas arroladas pela acusação, Bruno Ceccolini, Cirineu Yasuda Alves de Lima e Moacir Cova, policiais civis responsáveis pela ocorrência, e uma testemunha arrolada pela defesa do réu Marcos, Gabrielle Dias Alves de Carvalho.

Houve desistência por parte da defesa quanto a oitiva da testemunha Carla Cristina, homologada pelo juízo.

Restou prejudicado o interrogatório do réu Marcos Uriel de Jesus, foragido, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação penal com a condenação do réu, nos termos da denúncia. Afirmou que Gabriele foi depois para a delegacia, indicando a inveracidade de suas alegações. Narrou que os policiais foram firmes e coerentes, em total consonância com o depoimento antes prestado na delegacia de polícia, inclusive com apreensão de grande quantidade de drogas. Afirmou que Marcos é reincidente específico e encontra-se foragido. Requer seja considerada a alta nocividade do entorpecente apreendido, com variedade de drogas na casa de Uriel, na primeira fase de fixação da pena. Afirmou que na segunda fase, o réu Uriel é reincidente específico, o que deve ser considerado. Narrou que na terceira fase, em relação a ambos os delitos, deve ser reconhecido o envolvimento de criança, filho de Uriel, que estava no local onde era guardada a droga. Entende não ser caso de aplicação do redutor previsto na lei, ante a grande quantidade de entorpecente e reincidência específica, o que impede o benefício. Pede regime inicial fechado em face da reincidência e por ser crime equiparado aos hediondos, com graves consequências, que merece maior rigor do Poder Judiciário, mantendo-se a decretação da prisão preventiva do acusado Marcos.

A defesa do réu, em alegações finais orais, requereu a absolvição do crime de associação ao tráfico, por não haver prova necessária para a condenação, não havendo prova de materialidade ou de autoria. Sustenta que há muita divergência nos depoimentos dos policiais, um afirma que havia informações sobre o delito, outro que foi trabalho de campo, não foi instaurado inquérito policial, apenas alegam informações privilegiadas, mas nada concreto, sem provas do crime. Disse que tampouco há prova de que Marcos seria gerente no tráfico de drogas, não havendo qualquer documento comprobatório, apenas narrativas. Pede, pois a absolvição.

Requereu que seja considerada a ausência de inquérito investigativo, a invasão de domicílio, não tendo sido autorizado o ingresso dos policiais por Gabriele. Disse que há divergência na quantidade de drogas apreendidas, pois segundo o laudo constam 925 pinos, que estavam na casa de Uriel, não sendo possível a apreensão de mais 300 pinos na casa de Patrick. Requereu a revogação da prisão preventiva do acusado Marcos Uriel, além de sua absolvição. Na hipótese de condenação, pediu o direito de recurso em liberdade.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu Marcos às fls. 238/241, bem como certidões de fls. 195/196, sendo reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas.

O réu Marcos Uriel teve sua prisão preventiva decretada às fls. 69/70, estando, no entanto, foragido.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 07/08), auto de apreensão e exibição (fls. 09/10), laudo de exame químico toxicológico (fls. 156/164), que constatou que as substâncias apreendidas se tratavam de Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, dispostas em 04 (quatro) porções, com peso líquido de 14,81g (quatorze gramas e oitenta e um centigramas), bem como 02 (duas) plantas, com 23 e 18 centímetros de comprimento, com peso líquido de 7,02g (sete gramas e dois centigramas); e cocaína, dispostas em 852 (oitocentos e cinquenta e dois) microtubos plásticos, com peso líquido de 141,27g (cento e quarenta e um gramas e vinte e sete centigramas); Metilenodioximetanfetamina (MDMA), disposta em dois comprimidos roxos, com peso líquido de 0,66g (sessenta e seis centigramas) e um comprimido vermelho, com peso líquido de 0,34g (trinta e quatro centigramas), laudo pericial dos objetos apreendidos (fls. 165/167, 168/170, 171/174 e 175/178), certidão de nascimento do filho do réu Marcos (fls. 404) e pela prova oral coligida.

A autoria também é certa.

A testemunha Bruno, policial civil, quando ouvida na fase inquisitiva, declarou que em repressão ao tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em especial na biqueira do Beco, tiveram conhecimento que o dono do ponto de venda de drogas é a pessoa de vulgo "Fião", o qual se encontra preso, porém possui como seu gerente a pessoa de nome social "Uriel". Relatou que passaram a realizar diligências com o fito de localizar a casa do Uriel, sendo que no curso das diligências souberam que o irmão de Uriel, com nome social de "Patrick", além de efetuar a venda de drogas sintéticas, é quem prepara as porções de maconha para venda, bem como mantém parte da droga em depósito em sua casa. Esclareceu que o fato de dividirem as drogas em diversos locais contribuiu para minimizar a perda em eventual prisão policial. Informou que souberam que Uriel mora na Rua Cerquilho, 34, Cidade Nova, e descobriram que seu irmão Patrick mora na Avenida da Felicidade, 103, Cidade Nova. Narrou que chegaram na casa de Uriel e o portão estava fechado, mas ao subirem no muro avistaram no quintal dois vasos contendo pés de maconha. Relatou que uma mulher saiu no quintal e se identificou como Gabriele, afirmando ser esposa de Uriel. Disse que imediatamente Gabriele pediu ajuda, afirmando que era mantida em cárcere privado, alegando que o acusado sai de casa e tranca o portão para que ela não saia, ficando ela e o filho presos no interior da casa. Disse que com a autorização expressa de Gabriele, cortaram a corrente do cadeado e entraram no imóvel. Afirmou que após apreender os pés de maconha efetuaram buscas na cômoda pertencente a Uriel, fatos estes presenciados por Gabriele, quando localizaram uma sacola e em seu interior havia centenas de pinos de cocaína, 3 comprimidos de "ecstasy", maconha a granel e uma garrafa contendo Lança-Perfume. Narrou que Gabriele afirmou que as drogas pertenciam a seu marido. Disse que posteriormente ao diligenciarem na casa de Patrick, o chamaram pelo nome, sendo que ele foi até o portão, o qual é fechado e, ao perceber que se tratava da polícia, afirmou que iria buscar a chave no interior da casa. Disse que quando ele retornou, ele abriu o portão e em conversa afirmou que não tem envolvimento com tráfico de drogas, porém faz uso de maconha às vezes, mas não tinha nada no interior da casa, inclusive convidou os policiais para entrar e olhar. Afirmou que aceitaram o convite e entraram no quarto de Patrick, porém perceberam barulho na caixa de descarga no banheiro e quando abriram a privada, localizaram uma sacola plástica presa em seu interior, dentro da qual havia centenas de pinos de cocaína (300) e duas porções de maconha. Narrou que no quarto de Patrick foi localizada também uma balança de precisão, uma faca utilizada para cortar maconha e embalagem plástica "magipak", papel-filme.

Perante o juízo, a testemunha arrolada pela acusação, Bruno, policial civil, declarou que as prisões realizadas no dia dos fatos estão relacionadas ao ponto de venda de drogas conhecido como "biqueira do beco", que pertence ao "Fião", o qual está preso há muito tempo e, mesmo do interior do presídio, continua controlando os pontos de venda de drogas da Vila Martins, Alpes e alguns pontos de drogas

específicos na Cidade Nova. Afirmou que tinham conhecimento de que o gerente do ponto de venda de drogas possui o primeiro nome de Uriel, e, após algumas diligências de campo, levantaram seu endereço, porém sabiam que ele não mantinha toda a droga em depósito. Esclareceu que é uma prática que vem sendo recorrente, principalmente na região, ou seja, quando é recebida a droga em quantidade razoável, ela é fracionada em até três "mocós" ou "garagem", locais de manutenção da droga em depósito para abastecimento do ponto de venda de drogas. Disse que diante deste levantamento descobriram que o irmão de Uriel, Patrick, era a outra pessoa responsável por manter parte da droga em depósito. Narrou que no dia do fato diligenciaram na casa de Uriel, que, aparentemente, não estava no local. Relatou que subiram na parte externa do muro e bem próximo a porta havia dois pés de maconha, em uma altura razoável. Afirmou que uma mulher presenciou a movimentação, o barulho, e identificou-se como esposa de Uriel, salvo engano de nome Gabriele. Relatou que anunciaram que era a polícia e ela surpreendentemente pediu socorro, alegando que era mantida em cárcere privada por Uriel. Narrou que Gabriele disse que, além das agressões diárias, Uriel saía e a mantinha trancada dentro de casa, levava a chave com ele e não permitia que ela saísse. Disse que fazendo uso do alicate, após Gabriele autorizar o que cortassem a corrente para ingressarem na residência, porque o que ela mais queria naquele momento era sair. Afirmou que cortaram com o alicate e adentraram no quintal, recolheram os pés de maconha e questionaram Gabriele se havia mais drogas no local. Relatou que Gabriele afirmou que tinha conhecimento do envolvimento do marido no tráfico, mas que ele entrava e saía da casa, bem como mexia em alguns lugares, nos quais ela não tinha a curiosidade de mexer. Narrou que questionaram Gabriele onde ficavam os pertences pessoais de Uriel e ela apontou. Relatou que em meio as buscas, não sabendo precisar exatamente o local, o qual pode ser melhor esclarecido por Moacir, encontraram maconha, cocaína, lança-perfume em uma garrafa e alguns outros petrechos. Disse que neste momento, com o "positivo" da droga, Gabriele afirmou que pertencia ao seu marido e que as drogas não eram dela. Narrou que parte da equipe ficou no local e o depoente e Cirineu diligenciaram no endereço de Patrick. Disse que ao chegarem no local, primeiramente, foi um Senhor até o portão, o qual não dizia "coisa com coisa". Afirmou que chamaram por Patrick, sendo que do portão é difícil a visualização. Relatou que depois Patrick foi até o portão, identificaram-se como policiais, informaram que tinham vindo da casa do irmão dele e ele pediu um minutinho, afirmando que iria pegar a chave do portão para abri-lo. Disse que ele demorou um pouco, retornou com a chave e saiu. Afirmou que lhe explicaram os pormenores com relação ao irmão dele e perguntaram se ele tinha envolvimento com o tráfico, sendo que ele negou. Afirmou que Patrick disse que era usuário apenas de maconha, mas que não tinha nada em casa e, inclusive, os convidou para entrar e olhar. Disse que foram em um corredor e no cômodo à direita, havia um quarto e banheiro. Narrou que Patrick estava bem falante, com características de estelionatário. Esclareceu que ele fala bem, "esconde" bem e falava o tempo inteiro. Afirmou que a televisão estava muito alta, mas o que chamou a atenção do depoente e do policial Cirineu é que a televisão estava ligada em um canal de receitas culinárias, o que estranharam. Afirmou que desligou a televisão e ouviram um barulho de caixa d'água. Disse que olhou no banheiro e era a caixa da privada. Afirmou que o réu Patrick tentou se desvencilhar da droga de uma vez só e como era uma grande quantidade, ele não conseguiu, sendo que a sacola ficou entalada. Narrou que quando puxou a sacola havia centenas de pinos de cocaína. Disse que então olharam detalhadamente no quarto e localizaram um ou dois pedacinhos de maconha, balança de precisão e outras coisas que não se recorda. Afirmou que se lembra que na casa do Uriel tinha muita droga, e na casa do Patrick tinha aproximadamente 300 pinos de cocaína e balança de precisão. Disse que Patrick não parecia estar sob efeito do uso de drogas. Esclareceu que Uriel não estava na casa, mas na residência dele ficou Moacir e outro policial que não se recorda. Disse que a esposa do Uriel, após a localização dos dois pés de maconha, autorizou a entrada e confidenciou que estava em cárcere privado, solicitando ajuda para sair da residência, sendo que ela não tinha a chave do cadeado que estava em uma corrente rotativa. Narrou que na casa do Patrick primeiro veio o pai e depois ele, sendo que Patrick os convidou

para entrar, porque estava seguro que havia dispensado a droga. Afirmou que não se recorda de ter criança na casa de Uriel. Afirmou que estavam investigando os réus há aproximadamente dois meses, mas isso não significa que o envolvimento deles no tráfico de drogas esteja limitado a este período. Disse que durante as investigações constaram que Uriel era o gerente propriamente dito, parte da droga ele fracionava para Patrick e Uriel era quem levava a droga para abastecer o ponto de venda de drogas, o que às vezes era feito por Patrick em relação às drogas que ele estava armazenando, porém a recolha do dinheiro era feita exclusivamente por Uriel. Relatou que se recorda da apreensão de uma faca com resquícios de droga. Afirmou que não sabe dizer se foi instaurado inquérito policial para investigar os acusados. Afirmou que souberam que Uriel era gerente de "Fião", após efetuarem algumas prisões realizadas nos locais, tanto na Vila Martins como na Cidade Nova. Esclareceu que no crime tem um problema muito grande de "ego", sendo algo que os derruba facilmente, porque os traficantes que ocupam funções de liderança batem no peito e falam para todo mundo, sendo algo de conhecimento público e notório entre os usuários e moradores dos locais. Disse que eles gostam de ser temidos, de ser "brabão". Relatou que o contato entre Uriel e Fião era através de telefones que existem no interior das prisões e todos utilizam. Esclareceu que não foram realizadas interceptação telefônicas. Relatou que já viu ambos os réus juntos, que são irmãos. Afirmou que por diversas vezes eles ficavam próximos ao ponto de venda de drogas. Narrou que eles estavam sendo investigados sem a instauração de inquérito policial, o qual não é o único procedimento investigativo. Disse que à época tinha documentos relacionados a esta investigação, mas hoje não tem mais. Afirmou que não sabe dizer quem foi o responsável pelas filmagens.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Cirineu, policial civil, que, em sede policial, confirmou o depoimento apresentado por seu colega. Declarou que em repressão ao tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em especial na biqueira do Beco, tomaram conhecimento que o dono do ponto de venda de drogas é a pessoa de vulgo "Fião", o qual se encontra preso, sendo que possui como seu gerente a pessoa de nome social "Uriel". Informou que passaram a realizar diligências com o fito de localizar a casa do Uriel, sendo que, no curso das diligências, souberam que o irmão de Uriel, com nome social de "Patrick", além de efetuar a venda de drogas sintéticas, é o responsável por preparar as porções de maconha para venda, além de manter parte da droga em depósito em sua casa, haja vista quanto mais lugares dividirem a droga, mais é minimizada a perda em eventual prisão policial. Disse que souberam que Uriel mora na Rua Cerquilho, 34 - Cidade Nova, e descobriram que seu irmão Patrick mora na Avenida da Felicidade, 103 - Cidade Nova. Relatou que chegaram na casa de Uriel e o portão estava fechado, subiram no muro e avistaram no quintal dois vasos contendo pés de maconha. Narrou que uma mulher saiu no quintal e identificou-se como Gabriele, afirmando ser esposa de Uriel. Afirmou que, imediatamente, Gabriele pediu ajuda afirmando que era mantida em cárcere privado, alegando que Uriel saía de casa e trancava o portão para que ela não saísse, sendo que ela e seu filho ficavam presos no interior da casa. Declarou que, com a expressa autorização de Gabriele, cortaram a corrente do cadeado e entraram no imóvel. Relatou que, após apreender os pés de maconha, efetuaram buscas na cômoda pertencente a Uriel, fatos estes presenciados por Gabriele, quando localizaram uma sacola, em cujo interior haviam centenas de pinos de cocaína, 3 comprimidos de "ecstasy", maconha a granel e uma garrafa contendo Lança-Perfume. Narrou que Gabriele afirmou que as drogas pertencem a seu marido. Disse que posteriormente realizaram diligências na casa de Patrick, tendo o chamado pelo nome, o qual foi até o portão, que é fechado. Afirmou que ao perceber que eram policiais, Patrick afirmou que iria buscar a chave que estava no interior da casa. Disse que, quando Patrick retornou, ele abriu o portão e, em conversa, afirmou que não tem envolvimento com tráfico de drogas, porém faz uso de maconha às vezes, mas não tinha nada no interior da casa, convidando-os para entrar e olhar. Afirmou que aceitaram o convite e entraram no quarto de Patrick, porém perceberam barulho na caixa de descarga no banheiro e quando abriram a privada, localizaram uma sacola plástica presa, sendo que em seu interior havia centenas de pinos de cocaína (300), e duas porções de maconha. No interior de seu quarto foi localizado uma balança de

precisão, uma faca utilizada para cortar maconha e embalagem plástica "magipak", papel-filme. Afirmou que foi dado voz de prisão para Patrick, o qual foi conduzido ao plantão policial para apresentação dos fatos à Autoridade Policial. Perante o juízo, a testemunha arrolada pela acusação, Cirineu, policial civil, declarou que possuíam informações privilegiadas e, também, através de trabalho de campo, souberam que o gerente da "biqueira", ponto de venda de drogas, do beco, era a pessoa de Uriel, o qual estaria trabalhando para a pessoa de "Fião", que atualmente está preso. Esclareceu que o trabalho de campo é constituído por informações privilegiadas de informantes, que são pessoas infiltradas nos meios criminosos e colaboram com a polícia espontaneamente, tratando-se de pessoas próximas de criminosos. Disse que tinham a informação de que Uriel seria o gerente do tráfico e a partir destas informações começaram a diligenciar e conseguiram apurar o endereço do Uriel, na Rua Cerquilho. Afirmou que levantaram também que o irmão do Uriel estava envolvido com eles. Esclareceu que geralmente a droga é dividida com mais pessoas para minimizar o prejuízo no caso de eventual apreensão pela polícia. Narrou que se deslocaram até a casa do Uriel, que estava com o portão fechado, sendo que olhando por cima do muro, conseguiram visualizar, na parte de fora, dois pés de maconha em um tamanho grande. Afirmou que logo após saiu da casa uma mulher, alegando ser esposa de Uriel. Narrou que acharam que ela ia espantá-los, mas pelo contrário, ela estava com uma cara de assustada e pediu ajuda. Disse que a mulher falou que o marido estava deixando-a em cárcere na casa. Relatou que falaram que o portão estava trancado, sendo que ela confirmou e disse que Uriel a largava trancada quando ele saía de casa. Afirmou que perguntaram se podiam estourar o cadeado, sendo que o fizeram após a autorização da mulher. Narrou que ingressaram no imóvel após a autorização da esposa de Uriel, a qual apresentava marcas no rosto, as quais eram de lesões. Disse que questionaram quem era o marido dela e ela confirmou que era Uriel. Relatou que em diligências no local, próximo de onde dorme a criança, encontraram as drogas, tratando-se de bastante cocaína, um pedaço a granel de maconha e uma garrafa com lança-perfume. Disse que a mulher se espantou, não sabia que as drogas estavam guardadas ali, apesar de desconfiar do envolvimento do marido no tráfico de drogas. Afirmou que após rumaram para a casa do Patrick, imóvel que também estava fechado. Disse que foram atendidos pelo pai dele, não se recordando ao certo. Relatou que na sequência apareceu Patrick, o qual foi questionado acerca do envolvimento com drogas, o que negou, alegando que eles poderiam entrar para verificar. Disse que Patrick entrou na casa e após alguns momentos saiu, franqueou a entrada no imóvel e logo que entraram no quarto dele, aos fundos, à direita, ficou "encafifado" pelo fato da televisão estar com um volume bem alto e a caixa d'água pingando. Afirmou que fizeram algumas diligências e encontraram facilmente uma faca com resquício de maconha e, salvo engano, uma balança de precisão. Informou que o réu falou que não tinha drogas no imóvel, porém ele não contava que iriam verificar na privada, onde havia uma sacola com bastante quantidade de cocaína, a qual ele tentou se desfazer com a chegada dos policiais. Afirmou que pelo que se recorda, após a localização das drogas, Patrick preferiu ficar calado, não soube responder sobre a procedência das drogas. Disse que Patrick falou que quem estaria envolvido com o tráfico era o irmão dele. Relatou que tinham conhecimento de que Patrick estava associado com Uriel, pois ele guardava as drogas do Uriel. Afirmou que Patrick confessou informalmente que às vezes vendia lança-perfume. Narrou que Patrick também, por vezes, trabalhava as drogas, cortava, embalava, deixando-as prontas para venda. Disse que não se recorda de criança na casa do Uriel, achando que tinha, mas não tem certeza. Afirmou que havia muitas crianças na rua, não sabendo se eram filhos da esposa do réu ou vizinhos. Relatou que na casa de Patrick, durante as diligências preliminares, encontraram uma faca com resquícios de maconha, balança de precisão e papel filme. Esclareceu que as embalagens das drogas encontradas na casa do Patrick eram idênticas às encontradas na casa do Uriel. Disse que estavam investigando o envolvimento dos réus há uns dois ou três meses, desde que o último gerente havia "caído". Afirmou que Uriel era o gerente do ponto de venda de drogas. Relatou que não havia inquérito policial para investigar os réus, sendo que as investigações não necessariamente partem de inquérito policial, sendo que às vezes, possuem informações privilegiadas e fazem

as apurações preliminares sem a instauração de inquérito. Disse que já viram Patrick e Uriel juntos, mas para não atrapalhar o serviço não iriam abordá-los pelo simples fato de estarem juntos. Esclareceu que esperam o momento certo, quando possuem informações de que eles estão com drogas para deflagrar a operação, como ocorrido. Disse que não sabe o motivo de não ter sido instaurado inquérito policial, tratando-se de atribuição do Delegado de Polícia. Afirmou que através de informantes, pessoas próximas de pessoas envolvidas no crime e através de campanhas, tomaram conhecimento de que Uriel era o gerente do tráfico, pessoa responsável por soltar as drogas para os vapores.

Na fase extrajudicial, a testemunha Moacir, policial civil, declarou que há alguns meses, tem efetuado gravações das operações das quais participa e as publicado em suas redes sociais, no intuito de dar publicidade aos trabalhos elaborados pela unidade policial, bem como para divulgar o trabalho da polícia civil. Informou que participou das atividades policiais que culminaram na apreensão de drogas, bem como na prisão da pessoa de PATRICK ORLANDO DE JESUS SUMAN. Disse que efetuou a filmagem das drogas que foram encontradas na residência que seria de MARCOS URIEL DE JESUS, oportunidade em que também gravou uma conversa com a esposa dele, sendo a pessoa de Gabrielle Dias Alves de Carvalho. Relatou que não há qualquer incoerência nos fatos ali registrados com a narrativa dos policiais civis Bruno Ceccolini e Cirineu Yasuda Alves de Lima. Afirmou que na residência de Gabrielle Dias Alves de Carvalho e de MARCOS URIEL DE JESUS foram localizados dois pés de maconha, uma sacola contendo, em seu interior, centenas de pinos de cocaína, 03 comprimidos de "ecstasy", maconha a granel e uma garrafa contendo Lança-Perfume. Narrou que após a localização das drogas na residência de MARCOS URIEL DE JESUS, o declarante, por questões óbvias, permaneceu no local, na companhia de Gabrielle Dias Alves de Carvalho, enquanto os policiais civis BRUNO CECCOLINI e CIRINEU YASUDA ALVES DE LIMA seguiram para residência de PATRICK ORLANDO DE JESUS SUMAN. Informou que soube, posteriormente, que na residência de Patrick foram localizadas mais centenas de porções de cocaína, duas porções de maconha, balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas. Afirmou que não participou da segunda diligência, sendo que a filmagem divulgada em sua rede social se deu na residência de MARCOS URIEL DE JESUS, antes da realização de buscas na residência de PATRICK ORLANDO DE JESUS SUMAN.

Em juízo, a testemunha arrolada pela acusação, Moacir, policial civil, declarou que não sabe muitos detalhes da ocorrência porque não se recorda muito bem. Disse que Bruno ou Cirineu tinham informações de que Uriel era o gerente de uma biqueira do "Fião", no bairro Cidade Nova. Narrou que foram até o local, subiram no muro e descobriram que havia maconha no quintal. Relatou que a mulher de Uriel foi atender a porta e falou que tinha mais droga no interior da residência, a qual pertencia a Uriel. Afirmou que não viu Uriel no dia dos fatos. Narrou que depois chegou a informação de que Uriel poderia estar escondido na casa do irmão, onde também havia droga. Afirmou que Bruno e Cirineu foram até a casa do irmão do Uriel e o depoente permaneceu com a menina na casa do Uriel. Esclareceu que foi localizada mais droga na casa do irmão do Uriel, o qual foi preso em flagrante, sendo que Uriel se evadiu. Disse que participou das buscas na casa do Uriel e salvo engano foi localizada cocaína, sendo que não era pouca droga, eram bastante cápsulas de cocaína, no canto da cama, em um gaveteiro, no quarto. Afirmou que não se recorda de informações acerca da associação. Narrou que ficou na casa com a Gabrielle, onde havia uma criança que estava dormindo na cama. Disse que a criança era recém-nascida, salvo engano. Relatou que na delegacia viu a droga que foi encontrada na outra residência, as quais eram semelhantes às encontradas na primeira. Esclareceu que, salvo engano, eles tentaram jogar no vaso para dar descarga e se desvencilhar da droga. Relatou que na casa de Uriel havia dois vasos de maconha, sendo, inclusive, o que motivou o ingresso na residência. Disse que o encarregado dos investigadores não estava no dia, sendo que participaram desta operação o depoente e mais dois investigadores. Afirmou que se instaurou o inquérito policial após o flagrante. Relatou que conhece bastante o "Fião". Disse que a partir de informantes obtiveram a informação que o Uriel era o gerente do "Fião", assim como que ele estava guardando a droga na Rua Cerquilho. Afirmou que não encontrou Uriel e

Patrick juntos. Disse que a filmagem foi divulgada pelo depoente após a prisão. Narrou que o que tinham eram apenas informações, as quais averiguaram e coincidiam, sendo então colocadas no papel. Disse que nunca visualizou o planejamento e organização do tráfico por Patrick e Uriel. Relatou que tempos atrás Uriel disse que estava trabalhando e havia falado que queria se entregar, mas não sabe qual a atual situação dele.

Na fase extrajudicial, a testemunha Gabrielle, esposa do réu Marcos, declarou que estiveram em sua casa policiais civis que visualizaram pelo muro dois pés de maconha e questionaram-lhe de quem era, tendo dito que pertenciam ao seu marido Uriel. Relatou que aproveitou a oportunidade e pediu ajuda aos policiais já que era mantida em cárcere com seu filho. Informou que o marido a trancava em casa e não os deixava sair. Afirmou que, com o seu consentimento, os policiais cortaram a corrente e abriram o portão. Disse que autorizou que fossem apreendidos os dois pés de maconha e a realização de buscas na casa. Narrou que presenciou o momento em que os policiais encontraram, escondida na cômoda, na parte das roupas do marido, uma sacola contendo diversas porções de drogas. Afirmou que não sabia que o marido guardava drogas em casa. Esclareceu que não tem envolvimento algum com o tráfico de drogas. Relatou que foram localizados centenas de pinos de cocaína, 3 comprimidos de "ecstasy", maconha a granel e uma garrafa contendo Lança-Perfume. Disse que seu marido a agride rotineiramente, com socos e pontapés. Solicitou, se possível, a concessão de medida protetiva em seu favor.

Perante o juízo, a testemunha arrolada pela defesa, Gabrielle, declarou que Marcos é companheiro da declarante e Patrick é seu cunhado, mas teve pouco contato com ele, apenas o viu umas duas vezes quando o filho da declarante nasceu. Disse que nada sabe sobre a acusação. Narrou que no dia do fato a declarante estava tomando banho com seu filho e havia pedido para Marcos buscar um shampoo no supermercado. Relatou que neste meio tempo entraram na residência da declarante quatro policiais, enquanto a declarante ainda estava enrolada na toalha, sendo que mal pode se trocar. Afirmou que foi oprimida no dia e seu filho chorava muito. Disse que após se trocar os policiais a mandaram sair da residência, o que foi acatado pela declarante. Relatou que após algum tempo, quando retornou para o interior da residência, ouviu os policiais falando coisas que não quer repetir e eles jogando papelotes de drogas em cima da cama. Disse que morava em um cômodo pequeno. Afirmou que foi gravada sem autorização, sendo questionada sobre a droga, a qual não sabia da procedência. Narrou que um policial ligou para o outro questionando se era ele e se ele tinha passado, sendo que, após ser confirmada a passagem anterior, outro policial confirmou. Disse que desceu para a delegacia e após algumas horas seu cunhado Patrick chegou no local. Relatou que viu Patrick ser "judiado", além da declarante ter sido "oprimida". Afirmou que não teve acesso, nem leu, o que constou nas suas declarações na fase policial, sendo que foi ouvida pelo escrivão e não pelo delegado. Disse que os policiais mandaram a declarante assinar e sair andando senão ficaria presa também. Afirmou que somente após um tempo tomou ciência do que constou nas suas declarações policiais, sendo que o conteúdo foi totalmente distorcido em relação ao que faltou. Narrou que não autorizou os policiais entrarem na residência. Disse que convivia bem com o réu Marcos Uriel, apesar das diferenças. Afirmou que não estava em cárcere privado, que isso não existiu. Narrou que seu filho tem aproximadamente um ano e um mês e estava com a declarante quando os policiais entraram em sua residência, sendo que na época seu filho tinha apenas dois meses. Afirmou que o réu trabalhava como servente de pedreiro e a declarante recebia auxílio maternidade porque trabalhava registrada.

Interrogado durante a fase inquisitiva, o corréu Patrick, declarou que os policiais chegaram a sua casa, e, de pronto, permitiu a entrada, abrindo o cadeado, pois não estava guardando drogas. Admite ser somente usuário de maconha, e só estava consigo duas porções de maconha, negando que estava com porções de cocaína e balança. Os policiais lhe atribuíram estas porções em face de não saber falar onde estava o seu irmão, tendo eles dito que foram encontradas muita droga na casa dele, e teriam que atribuir a mulher dele. Pelo fato de não saber informar o paradeiro de seu irmão, foi preso pelos policiais, que lhe atribuíram as porções de cocaína que não estavam consigo.

Interrogado perante o juízo, o corréu Patrick declarou que trabalhava na época em que foi preso, há um ano e meio em uma barbearia, cortava cabelo em casa e, aos finais de semana, fazia "bico" de carpinteiro e pedreiro, para fazer um dinheiro extra, com a finalidade de terminar seu salão e reformar seu banheiro. Afirmou que morava com a mãe. Disse que já foi usuário de drogas, mas não usa mais. Informou que no dia do ocorrido tinha acabado de chegar no trabalho, passou na padaria e foi para sua residência. Narrou que quando foi jogar o lixo, se deparou com seu pai, sendo que iria cortar o cabelo dele. Afirmou que tinha outros clientes e ficou conversando com seu pai sobre a reforma do banheiro. Relatou que ouviu batida no portão e achou que fosse os clientes. Disse que ficou limpando a maquininha enquanto o pai do interrogando foi atender o portão. Afirmou que seu pai demorou e, então, o interrogando foi ver o motivo. Informou que viu dois rapazes, no quintal, com boa aparência, os quais não trajavam uniforme policial. Narrou que perguntou o que estava acontecendo, quando os rapazes lhe apontaram a arma e perguntaram o nome do interrogando. Disse que falou seu nome, os policiais abaixaram a arma e falaram entre si que não era o interrogando quem eles estavam procurando, que o Moacir havia passado o endereço errado. Afirmou que não devia nada e que estava no local somente o interrogando e seu pai. Disse que eles entraram em contato com Moacir para confirmar o endereço e após perguntaram se o interrogando tinha irmão e se o interrogando sabia onde seu irmão estava. Relatou que Moacir por telefone, falou para os outros policiais perguntarem se o interrogando tinha passagem, tendo respondendo que tinha uma passagem em 2015, mas que não devia mais nada e estava trabalhando corretamente. Disse que os policiais o levaram para a delegacia para averiguação. Afirmou que frequenta igreja, trabalha corretamente e não deve mais nada. Informou que não encontraram nada de ilícito na residência do interrogando, sendo utilizado, inclusive, cachorros na busca. Disse que os policiais falaram que tinham bastante droga para forjar o interrogando. Narrou que foi colocado no carro e levado até o endereço em que haviam encontrado drogas, onde estava a mulher do seu irmão, com o bebê no colo. Disse que depois foi levado para a delegacia em viatura descaracterizada. Relatou que foi colocado no corro com a algema bem apertada, machucando-o. Disse que foi levado para um quartinho, onde foi pressionado a falar sobre a localização do irmão. Afirmou que os policiais não falaram o nome do irmão do interrogando que eles estavam procurando, mas quando o interrogando mencionou o nome de Marcos Uriel, eles confirmaram que era ele. Afirmou que apanhou na salinha, onde foi colocado dois cartuchos no seu pescoço, sendo torturado e pressionado a falar coisas que não sabia. Disse que após apareceu a carcereira que socorreu o interrogando. Narrou que depois o delegado apareceu para colher sua versão, mas ele nem deu muita atenção. Afirmou que não tinha envolvimento com o irmão, sendo que se realmente tivesse, ele teria o avisado. Disse que os policiais entraram sem autorização em sua residência. Relatou que estava trabalhando, tentando conquistar seus sonhos, fazendo tudo certinho. Afirmou que foi agredido na delegacia e dentro da sua residência, quando tomou um soco no estômago do policial Bruno, dentro do seu quarto. Afirmou que o interrogando foi conduzido em um carro e Gabriele em outro veículo para a delegacia, sendo que ela chegou primeiro. Disse que não autorizou a entrada dos policiais na residência e nem tinha ciência que eram policiais. Narrou que permaneceu no corró mais de oito horas até o Delegado chegar.

Prejudicado o interrogatório do réu Marcos, foragido e revel.

Esta é a prova produzida, que confirma em parte a acusação.

A priori, não se evidenciam as nulidades alegadas, eis que não se verifica qualquer afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais foram largamente observados e assegurados por este juízo durante todo o procedimento criminal.

A diligência policial se deu em averiguação a prévias informações acerca do envolvimento do réu no tráfico de drogas, que foram confirmadas em relação ao ora acusado diante da apreensão em sua residência, de dois pés de maconha, uma sacola contendo centenas de pinos de cocaína, 03 comprimidos de "ecstasy", maconha a granel e uma garrafa contendo Lança-Perfume.

De acordo com os policiais civis, funcionários públicos, isentos e compromissados,

não houve qualquer nulidade referente ao ingresso na residência do réu Marcos, eis que embora a informante Gabrielle tenha se retratado da versão apresentada em sede policial, os policiais foram categóricos em confirmar que ela não só autorizou o ingresso na residência como lhes pediu ajuda, alegando que estava em cárcere dentro do imóvel.

Desta forma, o acesso devidamente autorizado pela moradora Gabrielle, companheira do réu Marcos e moradora da residência, dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão para averiguação do local, não cabendo ser reconhecida qualquer nulidade quanto a este ponto.

Em que pese a alegação da defesa no sentido de que os relatos policiais são tendenciosos, não foi produzida qualquer prova idônea capaz de desmerecer os depoimentos dos responsáveis pela diligência, os quais se encontram respaldados na prova de materialidade.

Não há mínimos indícios de que os policiais tenham mentido ou faltado com a verdade, eis que houve a apreensão de elevada quantidade de drogas em diversidade, não sendo crível que se tratou de flagrante forjado.

Ademais, a narrativa dos policiais acerca do desenrolar da ocorrência foi segura, consistente, detalhada e sem contradições relevantes ou qualquer outro motivo capaz de desmerecê-la.

Como já mencionado a testemunha arrolada pela defesa, esposa do réu Marcos Uriel é suspeita, possuindo, ao contrário dos policiais civis, que são funcionários públicos e isentos, evidente interesse em favorecer o acusado, pelo que seu relato deve ser tomado com reservas, ainda mais porque o narrado em juízo em nada se assemelha com o depoimento apresentado na fase inquisitiva.

Ainda, não há sequer indícios de que se tratou de flagrante forjado, diante da elevada quantidade de drogas, em diversidade, apreendidas, não sendo crível que os policiais as dispusessem apenas para incriminar o réu Marcos.

Não há, pois, indícios ou prova de qualquer excesso durante a abordagem.

Não há razões para desmerecer os depoimentos policiais, tratando-se de depoimentos de agentes cujos atos gozam de presunção de legitimidade e, ainda, encontram respaldo em outras provas colhidas, pelo que não se reconhece a alegada perseguição policial como motivação da prisão, sendo seus depoimentos dignos de fé.

Resta analisar o mérito da presente ação penal.

Em que pese os depoimentos isentos e idôneos dos policiais civis, não há outras provas capazes de corroborar tais narrativas e que sejam capazes de comprovar a efetiva associação entre o réu e terceiros para a prática do tráfico de drogas.

A prova decorrente da narrativa policial, embora consistente e segura, não foi capaz de demonstrar que o réu Marcos atuava com outrem de forma estável e com vínculo permanente, embora evidenciada a divisão de tarefas entre agentes, além de sua participação no tráfico de drogas.

Com efeito, embora os policiais tenham afirmado categoricamente que o réu Marcos estava associado ao corréu Patrick, já sentenciado em autos desmembrados, os quais eram eventualmente investigados há algum tempo, não há registro de campanhas ou outras diligências antes da data do flagrante.

Desta forma, não há elementos suficientemente seguros para concluir sobre a estabilidade, elemento necessário à caracterização de tal delito, mesmo que presentes fortes indícios de associação entre o acusado e terceiro, a prova é insuficiente para demonstrá-la com absoluta clareza quanto a presença dos requisitos essenciais para a caracterização de tal delito.

A dúvida deve ser interpretada em favor do réu, em observância ao princípio “in dubio pro reo”, a despeito, insista-se, da existência de indícios de autoria inicialmente constatados e que ensejaram o recebimento da denúncia, devendo tal imputação ser afastada e o réu Marcos absolvido quanto a este delito.

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas está suficiente provado.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Como se extrai das provas produzidas nos autos, ao longo de intensa atividade de repressão ao tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em especial na localidade

conhecida como "Biqueira do Beco", chegou ao conhecimento dos policiais ouvidos em juízo que o dono daquele referido ponto de venda de entorpecentes seria o indivíduo identificado pela alcunha de "Fião", o qual se encontra preso, mas tinha como seu gerente o réu Marcos, vulgo "Uriel".

Em virtude de tais informações, o setor de investigação passou a realizar diligências a fim de localizar a residência do acusado Marcos, "Uriel", logrando êxito.

Na residência do acusado Marcos, os policiais constataram que o portão estava fechado, subiram no muro e avistaram, no quintal, dois vasos contendo pés de maconha, sendo que pouco tempo depois, Gabrielle, esposa do réu Marcos, saiu no quintal e, após constatar que se tratavam de policiais, pediu ajuda, afirmando que era mantida em cárcere privado, esclarecendo que o acusado Marcos costumava sair e trancar o imóvel com cadeado, deixando-a presa, com seu filho.

Autorizados por Gabrielle, os policiais cortaram a corrente do cadeado e adentraram no imóvel, onde realizaram a apreensão dos pés de maconha, além de efetuarem buscas no interior do imóvel, localizando, na cômoda pertencente ao acusado, uma sacola contendo diversos pinos de cocaína, três comprimidos de "ecstasy", maconha a granel e uma garrafa contendo "lança-perfume".

Aliás a existência de plantas de maconha, apreendidas, já autorizava o ingresso no local, pois, além de visualizado o flagrante pelos policiais, tiveram o acesso autorizado, sendo esperada a retratação da mulher do acusado, reincidente específico, suspeita e interessada.

O réu Marcos não estava presente no momento da diligência e permaneceu foragido até a presente data, não sendo ouvido acerca dos fatos, apesar de disponibilizada mais de uma oportunidade para sua oitiva, a pedido da defesa.

Verifica-se que a prova amealhada aos autos é consistente e evidencia a prática do tráfico de drogas pelo réu, diante da apreensão de elevada quantidade de drogas, em diversidade, totalmente incompatível com a finalidade de uso próprio.

Do exame dos depoimentos dos policiais civis ficou demonstrado o envolvimento do réu Marcos no tráfico de drogas, diante das circunstâncias já relatadas, sendo este réu, inclusive, reincidente específico, evidenciando que não se afastou da nefasta prática ilícita, equiparada aos crimes hediondos.

As testemunhas policiais, como já destacado, são funcionários públicos, isentos e que prestam depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, não tendo sido produzida qualquer prova idônea que leve o juízo a concluir que se trata de injusta imputação ou perseguição policial.

Os policiais civis exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei, não existindo qualquer razão para desmerecer seus depoimentos.

Não foi produzida qualquer prova pela defesa que demonstrasse que qualquer das testemunhas tivesse algum motivo ou interesse em prejudicar o réu com gravíssima acusação falsa.

A prova oral se mostrou idônea e encontra respaldo na prova de materialidade, sendo apreendidas e periciadas as porções de entorpecentes na forma e quantidade indicadas na denúncia, a qual é totalmente desfavorável ao acusado, não restando dúvida quanto à prática do crime de tráfico na modalidade descrita na denúncia.

O laudo de exame químico toxicológico, apresentado às fls. 160/168, constatou que as substâncias apreendidas na residência do réu Marcos se tratavam de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 14,81g.; 02 (duas) plantas arbustivas de maconha, com 23 e 18 centímetros de comprimento, com peso líquido de 7,02g; cocaína, disposta em 552 (oitocentos e cinquenta e dois) microtubos plásticos, com peso líquido de 91,52 (cento e quarenta e um gramas e vinte e sete centigramas); Metilenodioximetanfetamina (MDMA), disposta em dois comprimidos roxos, com peso líquido de 0,66g (sessenta e seis centigramas) e um comprimido vermelho, com peso líquido de 0,34g (trinta e quatro centigramas), além de uma garrafa de vidro, que não foi possível identificar a substância que continha em seu interior.

Em que pese haver divergência quanto à totalidade de porções apreendidas na ocorrência, mostra-se irrelevante, posto que ficou provado que centenas de porções individuais de cocaína foram apreendidas na casa do réu Marcos, além das outras

drogas já mencionadas, sendo o quanto basta pra a caracterização do crime que lhe foi imputado.

A quantidade de droga apreendida é elevada e capaz de causar graves danos a grande número de pessoas, ainda que indiretamente, caso tais entorpecentes fossem comercializados.

É sabido que 1 grama de maconha é suficiente para a confecção de três cigarros de maconha, enquanto apenas 1 grama de cocaína possibilita de 3 a 4 aspirações, o que bem demonstra a potencialidade de dano à saúde pública, não podendo, em hipótese alguma, a quantidade de droga apreendida nos autos ser tida como ínfima.

Embora o réu Marcos Uriel possua filho menor de idade, que com ele reside na residência e cômodo em que foram localizadas as drogas, não foi demonstrado, pela prova produzida, que o menor estava envolvido na prática ilícita ou que o acusado se utilizava do filho para disfarçar a prática do nefasto crime, pelo que deve a causa de aumento de pena pelo envolvimento de menor ser afastada na hipótese dos autos.

Diante do analisado e acima discorrido, tem-se que o conjunto probatório constitui alicerce sólido e robusto o bastante para sustentar a condenação do réu na medida do acima exposto, estando suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitivas.

Suficientemente demonstrada parte da acusação e afastadas as teses sustentadas pela defesa, resta proceder à fixação da pena.

Quanto ao réu Marcos:

A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 a 15 anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, tendo sido apreendida elevada quantidade de droga, em diversidade, sendo parte delas de especial potencialidade de criação de dependência e causadoras de graves consequências a seu usuário, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a circunstância agravante decorrente da reincidência específica, deve a pena ser elevada em 1/3, atingindo montante de 07 (setes) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, sendo inaplicável o benefício e redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso em análise e, também, pela reincidência específica do réu, circunstância objetiva impeditiva do benefício.

Ante o exposto, julgo a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO o réu MARCOS URIEL DE JESUS, qualificado nos autos, pela prática do